

Drafting Shareholder Agreement

Isarwinkel Gerätebau GmbH | München | Beteiligung Vogl

Aktenstand 02.10.2026 | Dokumentenregister zur Lesefassung

01_Mandat_Hildegard.eml	2
02_Satzung_2021.docx	3–4
03_Gesellschafterliste.docx	5
04_Angebot_Investor.eml	6
05_Eckpunkte_Vogl.docx	7
06_Entwurf_Quirin.docx	8
07_Hildegard_Rueckmeldung.eml	9
08_Chat_Gruender.txt	10
09_Geschaefsfuehrervertrag_Rottmayer.docx	11
10_Entwicklungsbestand.docx	12
11_Horn_Nutzungsrechte.eml	13
12_Pruefstand_Bestellung.pdf	14
13_Bank_Rueckfrage.eml	15
14_Auftragsbuch.csv	16
15_Telefonnotiz_Vogl.docx	17
16_Notariat_Termin.eml	18
17_Budgetnotiz_Ottmar.docx	19
18_Beteiligungsrechnung.xlsx	20

Von	Hildegard Steinlechner <hs@isarwinkel-geraetebau.example>
An	"Dr. Mechthild Färber" <mf@faerber-kanzlei.example>
Datum	Fri, 02 Oct 2026 09:04:00 +0200
Betreff	Isarwinkel / Einstieg Albrecht – bitte verhandelbaren Vertrag vorbereiten

Sehr geehrte Frau Dr. Färber,

wie gestern besprochen beauftragt Sie die Isarwinkel Gerätebau GmbH. Bitte erstellen Sie für uns einen ersten verhandelbaren Entwurf zur Aufnahme von Albrecht Vogl. Er soll 200000 EUR in die Gesellschaft einzahlen und dafür neu geschaffene Anteile bekommen. Kein Kaufpreis an Quirin oder mich. Wir wollen vorher verstehen, was in die Satzung, was in eine Gesellschaftervereinbarung und was in getrennte Verträge gehört. Bitte sagen Sie uns, welche Entscheidungen wir dafür noch treffen müssen.

Quirin hat aus einem alten Vertrag einen Vorschlag zusammengestellt. Das ist kein gemeinsam beschlossener Text. Albrecht hat ebenfalls Wünsche geschickt. Wir haben noch nichts unterschrieben und keine Anteile übertragen. Der Notartermin am 22. Oktober ist nur reserviert. Ich möchte bis Montag eine erste Fassung für unsere Besprechung, keine hundertseitige Finanzierungsdokumentation.

Wir bauen Messadapter für kleine Lebensmittelhersteller. Acht Leute arbeiten hier, darunter zwei Meister. Der neue Prüfstand ist bestellt, die Schlusszahlung wird im November fällig. Albrecht bringt Kontakte zu drei Kunden mit. Wir wollen ihn nicht bei jedem Ersatzteil fragen müssen. Er soll aber sehen können, wofür sein Geld verwendet wird. Wenn Quirin oder ich länger ausfallen, brauchen wir eine vernünftige Lösung und nicht sofort den Rauswurf.

Sie vertreten nur die GmbH. Die Beteiligten entscheiden selbst, ob sie eigene Berater hinzuziehen; bitte melden Sie sich, wenn gemeinsame Gespräche so nicht mehr sinnvoll sind. Rechtsverbindliche Zusagen gegenüber Albrecht geben wir erst nach interner Freigabe und Abstimmung mit dem Notariat. Anbei die beiden bislang verwendeten Entwürfe.

Mit freundlichen Grüßen

Hildegard Steinlechner

Geschäftsführerin | Isarwinkel Gerätebau GmbH

Valpichlerstraße 72, 80686 München

hs@isarwinkel-geraetebau.example

Amtsgericht München HRB 267418

Anlagen: 05_Eckpunkte_Vogl.docx; 06_Entwurf_Quirin.docx

Gesellschaftsvertrag Isarwinkel Gerätebau GmbH

15.07.2021

Lesefassung nach der bei der Gesellschaft verwahrten Gründungsurkunde UVZ 1128/2021 des Notars Dr. Fridolin Aichner in München. Keine Satzungsänderung seit Gründung in der Gesellschaftsablage.

1. Firma und Tätigkeit

Firma: Isarwinkel Gerätebau GmbH. Sitz: München. Gegenstand: Entwicklung, Bau und Wartung von Messadaptern und Prüfgeräten für Produktionsbetriebe, einschließlich zugehöriger Software und Ersatzteile. Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet.

2. Kapital

Das Stammkapital beträgt 25000 EUR. Hildegard Steinlechner übernimmt Geschäftsanteil Nr. 1 zu 15000 EUR. Quirin Rottmayer übernimmt Geschäftsanteil Nr. 2 zu 10000 EUR. Beide Einlagen sind in Geld zu erbringen und sofort vollständig fällig. Eine Nachschusspflicht besteht nicht. Gründungskosten trägt die Gesellschaft bis zu 1800 EUR.

3. Geschäftsführung

Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Bei nur einem Geschäftsführer vertritt dieser allein. Bei mehreren Geschäftsführern vertreten zwei gemeinsam oder einer zusammen mit einem Prokuristen. Die Gesellschafterversammlung kann Einzelvertretung und Befreiung von den Beschränkungen des Paragraphen 181 BGB erteilen.

Hildegard Steinlechner und Quirin Rottmayer werden bestellt, jeweils einzelvertretungsberechtigt, ohne Befreiung von Paragraph 181 BGB. Die Gesellschafter können eine Geschäftsordnung beschließen. Grundstücksgeschäfte, Kredite über 100000 EUR und die Aufnahme neuer Geschäftsbereiche bedürfen vorheriger Zustimmung der Gesellschafterversammlung. Für laufende Beschaffung besteht keine zusätzliche Betragsgrenze.

4. Gesellschafterversammlung

Jeder Geschäftsführer kann durch eingeschriebenen Brief mit Tagesordnung und einer Frist von zwei Wochen einberufen. Versand- und Versammlungstag zählen nicht mit. Die Versammlung ist bei Vertretung von mehr als der Hälfte des Stammkapitals beschlussfähig. Jeder volle Euro eines Geschäftsanteils gewährt eine Stimme. Soweit Gesetz oder Vertrag nichts Abweichendes bestimmen, entscheidet die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Enthaltungen zählen nicht als abgegebene Stimmen. Der gewählte Versammlungsleiter hält Anträge, Stimmen und Ergebnisse in einer Niederschrift fest und sendet sie allen Gesellschaftern zu.

Beschlüsse außerhalb einer Versammlung bedürfen der gesetzlichen Voraussetzungen. Informationsrechte nach Paragraph 51a GmbHG bleiben unberührt. Ein Beirat besteht nicht. Eine Schiedsvereinbarung ist nicht getroffen.

5. Jahresabschluss und Ausschüttung

Die Geschäftsführung stellt den Jahresabschluss innerhalb der gesetzlichen Fristen auf. Die Gesellschafter entscheiden über Feststellung und Ergebnisverwendung. Gewinne werden entsprechend den Geschäftsanteilen verteilt. Ausschüttungen dürfen die Kapitalerhaltung nicht beeinträchtigen. Besondere Gewinnvorrechte sind nicht vereinbart.

6. Verfügung über Anteile

Abtretung, Verpfändung und Belastung von Anteilen bedürfen eines Gesellschafterbeschlusses mit drei Vierteln der abgegebenen Stimmen. Gesetzliche Formvorschriften bleiben unberührt. Ein schuldrechtliches Vorkaufsrecht und Mitverkaufsrechte sind bisher nicht vereinbart. Erben treten nach den gesetzlichen Regeln ein; mehrere Erben benennen einen gemeinsamen Vertreter.

7. Kündigung und Ende

Jeder Gesellschafter kann seine Mitgliedschaft mit zwölf Monaten Frist zum Ende eines Geschäftsjahrs, erstmals zum 31.12.2027, kündigen. Die übrigen Gesellschafter können binnen drei Monaten die Fortsetzung und die Übernahme des Anteils durch sich oder einen Dritten vereinbaren. Kommt eine Übernahmevereinbarung nicht zustande, ist über das weitere Vorgehen zu beschließen. Eine automatische Einziehung oder ein Abfindungsbetrag werden nicht festgelegt.

8. Schluss

Satzungsänderungen bedürfen der gesetzlichen Form und Mehrheit. Die Gesellschaft trägt Bekanntmachungen in den gesetzlich vorgeschriebenen Medien. Sollte eine Regelung unwirksam sein, bleiben die übrigen Bestimmungen bestehen, soweit der Vertragszweck dies zulässt; über eine Ersatzregelung ist zu verhandeln.

Hildegard Steinlechner / Quirin Rottmayer
Namenswiedergabe der unterschriebenen Ausfertigung.

Gesellschafterliste

15.07.2021

Isarwinkel Gerätebau GmbH mit Sitz in München; Amtsgericht München, HRB 267418;
Geschäftsanschrift Valpichlerstraße 72, 80686 München.

Geschäftsanteil Nr. 1: Hildegard Steinlechner, geboren 12.03.1981, wohnhaft München, Nennbetrag 15000 EUR. Beteiligung am Stammkapital 60 Prozent.

Geschäftsanteil Nr. 2: Quirin Rottmayer, geboren 17.09.1984, wohnhaft München, Nennbetrag 10000 EUR. Beteiligung am Stammkapital 40 Prozent.

Summe der Nennbeträge 25000 EUR.

Hildegard Steinlechner / Quirin Rottmayer, Geschäftsführer

Ablagevermerk 30.09.2026, Ottmar Fürst, Buchhaltung: Diese Liste ist nach Abgleich mit dem Registerabruf vom heutigen Tag weiterhin die dort aufgenommene Liste. Die Einlagen wurden laut Bankbelegen am 19.07.2021 vollständig eingezahlt. Es gibt keine weiteren Anteile, Treuhandverhältnisse oder Mitarbeiterbeteiligungen in der Gesellschaftsablage. Die geplante Beteiligung von Herrn Vogl ist nicht vollzogen. Herr Vogl ist bislang weder Gesellschafter noch Geschäftsführer. Er hat noch nichts eingezahlt. Es sind keine abweichenden privaten Beteiligungszusagen bekannt; Bestätigung der Gründer steht aus.

Von	Albrecht Vogl <av@vogl-industrie.example>
An	Hildegard Steinlechner <hs@isarwinkel-geraetebau.example>, Quirin Rottmayer <qr@isarwinkel-geraetebau.example>
Datum	Fri, 25 Sep 2026 18:26:00 +0200
Betreff	Re: Beteiligung / meine Eckpunkte zur Runde am Montag

Liebe Hildegard, lieber Quirin,

hier meine Eckpunkte. Die 200000 EUR sollen in die Firma, nicht in Eure Taschen. Ich gehe von 20 Prozent nach Kapitalerhöhung aus. Keine zusätzliche Einlagepflicht. Bei einem späteren Verkauf möchte ich mitverkaufen können und nicht als letzter kleiner Gesellschafter übrig bleiben. Ob ein Käufer 100 Prozent verlangen darf und ab welchem Preis, müssen wir besprechen.

Ich will nicht in der Werkstatt mitregieren. Große Kredite, neue Beteiligungen und Zahlungen an Euch oder Eure anderen Unternehmen möchte ich aber vorher sehen. Bei „groß“ habe ich an 25000 EUR gedacht, Hildegard offenbar an 50000. Der monatliche Bericht darf zwei Seiten haben. Zahlen bis zum 15. des Folgemonats reichen mir, solange offene Posten und Bankbestand dabei sind.

Die Kundenkontakte stelle ich vor, ich verspreche keine Mindestumsätze. Zwei Kunden fragen nach Ersatzteilen innerhalb von 48 Stunden. Dafür müssen wir im Lager mehr vorhalten. Den alten Entwurf von Quirin habe ich noch nicht kommentiert. Bitte behandelt ihn nicht als mein Einverständnis.

Herzliche Grüße

Albrecht Vogl

Vogl Industriekontakte | Am Gasteig 9, 81667 München

av@vogl-industrie.example

Anlage: 05_Eckpunkte_Vogl.docx

Eckpunkte einer Beteiligung

25.09.2026

Isarwinkel Gerätebau GmbH / Albrecht Vogl. Gesprächsstand von Albrecht Vogl, noch nicht unterzeichnet. Die folgenden Punkte sind ein Vorschlag für die Vertragsverhandlung. Es werden hierdurch keine Anteile übernommen und keine Zahlungen fällig.

1. Beteiligung und Mittel

Herr Vogl soll 200000 EUR einzahlen. Dafür sollen nach Vollzug 20 Prozent des Stammkapitals auf ihn entfallen. Die Gründer behalten ihre bestehenden Nennbeträge. Nach vorläufiger Rechnung wird ein neuer Geschäftsanteil zu 6250 EUR geschaffen; 193750 EUR entfallen auf das Aufgeld. Sämtliches Geld geht an die Gesellschaft. Einzahlung erst nach abgestimmten, formgerecht abgeschlossenen Unterlagen und Mitteilung des Einzahlungsverfahrens durch das Notariat.

2. Informationen und Entscheidungen

Monatlicher Bericht mit Bankbeständen, offenen Forderungen, fälligen Verbindlichkeiten und Auftragsbestand. Budget jeweils bis Mitte Dezember für das Folgejahr. Geschäfte außerhalb des genehmigten Budgets ab 25000 EUR, neue Kreditlinien, Geschäfte mit Gesellschaftern sowie Änderungen der Geschäftsführerbezüge sollen Zustimmung benötigen. Welche Mehrheit gilt, ist noch zu besprechen. Vogl erhält kein eigenes Weisungsrecht gegenüber Beschäftigten.

3. Zusammenarbeit

Beide Gründer bleiben tätig. Hildegard führt Vertrieb und Personal, Quirin Entwicklung und Fertigung. Bei Krankheit soll es eine Vertretung geben, keine automatische Sanktion. Kündigt ein Gründer freiwillig seine Mitarbeit, möchte Vogl über dessen Beteiligung sprechen können. Für Tod, dauerhafte Arbeitsunfähigkeit und schweres Fehlverhalten sollen getrennte Regelungen gelten. Bewertung und Zahlungsfristen sind offen.

4. Spätere Anteilsbewegungen

Die Gründer sollen ihre Anteile während der ersten drei Jahre nicht ohne Zustimmung verkaufen. Übertragungen innerhalb der Familie und Erbfälle sind gesondert zu behandeln. Vogl wünscht ein Mitverkaufsrecht zu gleichen wirtschaftlichen Bedingungen. Eine Mitverkaufspflicht soll nur greifen, wenn auch seine Mindestinteressen geschützt sind. Die konkrete Schwelle, Gegenleistung und Haftungsbegrenzung stehen nicht fest.

5. Schutz des Betriebs

Entwicklungsunterlagen und Software müssen der Gesellschaft für ihre Produkte dauerhaft zur Verfügung stehen. Vogl möchte keine pauschale Zusage über ungeprüfte Rechte. Geheimhaltung soll auch nach Ausscheiden gelten. Der Umgang mit Kundenkontakten und einer anderweitigen gewerblichen Tätigkeit wird konkret verhandelt. Bestehende Tätigkeiten sind offenzulegen.

6. Weiteres Vorgehen

Vor einem Notartermin: technische Unterlagen sichten, Bank um Rückmeldung bitten, offenen Punktebogen besprechen. Kosten der Vertragsvorbereitung soll die GmbH tragen, jeder Beteiligte trägt seinen eigenen zusätzlichen Berater. Keine Exklusivität, kein Zwang zum Abschluss. Die Verhandlungen können beendet werden; tatsächlich abgeschlossene gesonderte Vertraulichkeitsabreden bleiben unberührt.

Albrecht Vogl, 25.09.2026

Gesellschaftervereinbarung – Arbeitsstand Quirin

27.09.2026

Zwischen Hildegard Steinlechner, Quirin Rottmayer und Albrecht Vogl, betreffend die Isarwinkel Gerätebau GmbH. Noch nicht abgestimmt. Überarbeitet am Sonntagabend von Quirin nach einem früheren Projektvertrag; offene Stellen sind im Text notiert.

1. Beteiligungen

Albrecht zahlt 200000 EUR und erhält 20 Prozent. Hildegard und Quirin bleiben im bisherigen Verhältnis beteiligt. Die Einzahlung soll zum 1. November erfolgen. Ob die 200000 EUR bereits vor Registereintragung vollständig eingezahlt werden, soll das Notariat sagen. Dieses Papier soll keine Registeranmeldung ersetzen.

2. Geschäftsleitung

Hildegard und Quirin entscheiden über das Tagesgeschäft allein in ihren Bereichen. Bei wichtigen Sachen müssen alle einverstanden sein. Als wichtig gelten insbesondere Investitionen, neue Mitarbeiter in leitender Funktion, Kredite und Verträge mit Verwandten. Eine Eurogrenze haben wir noch nicht festgelegt. Bei Uneinigkeit stimmen wir nach einer Woche nochmals ab. Bis dahin soll der Betrieb normal weiterlaufen.

3. Ausscheiden eines Gründers

Wer nicht mehr für die Firma arbeitet, bietet seinen Anteil den anderen an. Der Preis soll grundsätzlich der Buchwert sein, bei unverschuldeter Krankheit ein fairer Wert. Quirin: „Buchwert“ bitte noch genau ansehen, das habe ich aus dem alten Vertrag übernommen. Bei schwerem Fehlverhalten soll weniger bezahlt werden. Ein Käufer soll drei Jahre Zeit zur Zahlung bekommen. Persönliche Bürgschaften des Ausscheidenden müssen weg, soweit die Bank das mitmacht.

4. Verkauf der Firma

Wenn zwei der drei Beteiligten einen Käufer finden, können sie die anderen zum Mitverkauf auffordern. Alle bekommen pro Prozent denselben Preis. Jeder steht für sämtliche Zusicherungen ein. Hildegard wollte hier eine Obergrenze; ich habe noch keinen Text dazu. Bei einem Teilverkauf kann Albrecht nach eigener Wahl mitverkaufen. Ob das auch bei einer Familienübertragung gilt, ist offen.

5. Entwicklung und Kunden

Alle Entwicklungen der Gründer gehören der Firma. Bereits bestehende Software ist eingeschlossen. Keiner darf drei Jahre nach seinem Ausscheiden in derselben Branche tätig werden. Für Albrecht soll das nicht gelten, weil er schon andere Firmen betreut. Die Abgrenzung seiner Kundenlisten müssen wir noch ergänzen. Vertrauliche Zeichnungen und Kalkulationen dürfen nicht weitergegeben werden.

6. Sonstiges

Änderungen per E-Mail sollen reichen. Falls etwas unwirksam ist, gilt automatisch das wirtschaftlich Gleiche. Diese Vereinbarung soll vor der bisherigen Satzung gelten. Gerichtsstand München. Unterzeichnung nach Freigabe der Beteiligten; bisher keine Unterschrift.

Quirin Rottmayer, Dateistand 27.09.2026, 22:14 Uhr

Von	Hildegard Steinlechner <hs@isarwinkel-geraetebau.example>
An	Quirin Rottmayer <qr@isarwinkel-geraetebau.example>
Datum	Mon, 28 Sep 2026 07:52:00 +0200
Betreff	AW: Arbeitsstand – Krankheit und Mitsprache

Guten Morgen Quirin,

ich habe es gelesen. Ich will den Anteil nicht zum Buchwert verlieren, wenn ich meine Mutter sechs Monate pflegen muss. Wir haben vier Jahre ohne normale Gehälter aufgebaut. Mit einem bezahlten Ersatz für das Tagesgeschäft könnte ich leben. Ob ich danach wieder voll zurückkomme, weiß ich heute nicht.

Bei der Firmenverkaufsklausel verstehe ich „zwei von drei“ nicht: Dann könnten Du und Albrecht mich mit zusammen 52 Prozent zu einem Verkauf zwingen? Ich möchte nicht auf unbegrenzten Zusicherungen sitzen bleiben. Ich bin auch nicht bereit, künftig alles nur einstimmig zu beschließen. Die letzte Bestellung für 28000 EUR hätten wir sonst nie rechtzeitig erledigt.

Bitte nicht so an Albrecht schicken, als wäre es zwischen uns abgestimmt. Die Idee der Kapitalaufnahme unterstütze ich weiterhin. Wir brauchen aber eine Fassung, die nicht beim ersten schlechten Monat Streit macht.

Hildegard

Isarwinkel Gerätebau GmbH, Valpichlerstraße 72, 80686 München

Gesprächsverlauf – Gründer

29.09.2026

Export 29.09.2026, 19:05 Uhr. Teilnehmer Hildegard Steinlechner und Quirin Rottmayer. Zeitangaben München.

18:12 Quirin: Ich habe nächste Woche drei Tage Kinderbetreuung. Der Prüfstandtermin muss trotzdem stattfinden.

18:14 Hildegard: Ottmar kann den Lieferanten empfangen, aber keine technische Abnahme unterschreiben.

18:19 Quirin: Genau dafür brauchen wir eine Vertretungsregel. Nicht nur für Urlaub. Ich kann eine Meistervollmacht für bestimmte Bestellungen vorbereiten.

18:21 Hildegard: Ja. Und bei Tod nicht sofort die Erben rauswerfen. Aber auch nicht meine Schwester plötzlich am Werkstatttisch abstimmen lassen.

18:25 Quirin: Ich will meine Anteile später vielleicht in eine Familiengesellschaft einbringen. Albrecht soll dadurch kein Verkaufsrecht auslösen können.

18:32 Hildegard: Nur wenn die Kontrolle nicht irgendwann bei fremden Leuten liegt. Das muss genauer werden.

18:40 Quirin: Meine Softwarebibliothek ist seit 2018 da. Die gehört nicht komplett der GmbH. Die Adaptersoftware von 2022 schon, dachte ich.

18:45 Hildegard: In Deinem Vertrag steht dazu nichts Genaues. Bitte gib die Entwicklungsunterlagen der Kanzlei. Keine pauschale Zusage, bevor wir das geprüft haben.

18:52 Quirin: Mache ich. Und beim Stillstand keine Auktion, bei der der mit mehr Geld gewinnt. Ich könnte Albrecht nie ausbezahlen.

18:58 Hildegard: Erst Gespräch, dann jemand Neutrales. Für eine nicht bezahlbare Pflichtlösung unterschreibe ich nichts.

Geschäftsführer-Anstellungsvertrag

01.08.2021

Zwischen der Isarwinkel Gerätebau GmbH, vertreten für diesen Vertrag durch die mit Gesellschafterbeschluss vom 29.07.2021 ermächtigte Hildegard Steinlechner, und Quirin Rottmayer, München, wird vereinbart:

1. Aufgaben und Beginn

Herr Rottmayer übernimmt ab 01.08.2021 die technische Geschäftsführung mit Entwicklung, Fertigung und Einkauf. Die Organbestellung beruht auf gesondertem Beschluss. Er widmet der Gesellschaft seine volle berufliche Arbeitskraft. Nebentätigkeiten sind vor Aufnahme offenzulegen. Die bereits betriebene Pflege seiner privaten Softwarebibliothek „Rottkern“ ist bekannt; eine Nutzung für Dritte bedarf gesonderter Abstimmung.

2. Vergütung und Auslagen

Die monatliche Bruttovergütung beträgt 4800 EUR, zahlbar zum Monatsende. Notwendige betriebliche Auslagen werden gegen Beleg ersetzt. Eine Tantieme wird nicht zugesagt. Anpassungen bedürfen eines Gesellschafterbeschlusses und gesonderter Vereinbarung. Das Unternehmen stellt einen Dienstrechner; privates Eigentum an vorhandener Ausrüstung wird hierdurch nicht übertragen.

3. Urlaub und Krankheit

Es stehen 30 Arbeitstage Erholungsurlaub pro Kalenderjahr zu. Termine sind mit der weiteren Geschäftsführung abzustimmen. Arbeitsverhinderung und voraussichtliche Dauer sind unverzüglich mitzuteilen. Im Krankheitsfall wird die Vergütung für sechs Wochen fortgezahlt. Die Vertretung wird mit der weiteren Geschäftsführung organisiert. Eine längerfristige Abwesenheit führt nicht automatisch zu einer Übertragung von Geschäftsanteilen.

4. Laufzeit

Der Vertrag läuft unbefristet. Er kann mit sechs Monaten Frist zum Quartalsende gekündigt werden. Eine außerordentliche Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Abberufung und Kündigung sind getrennte Maßnahmen. Ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot wird hier nicht vereinbart.

5. Unterlagen und Vertraulichkeit

Betriebliche Unterlagen und Zugänge sind geordnet zu führen und bei Vertragsende herauszugeben. Geschäftsgeheimnisse dürfen nicht unbefugt offenbart werden. Gesetzlich zulässige Mitteilungen bleiben unberührt. Über Nutzungsrechte an vorbestehenden Programmen und neuen Entwicklungen soll eine gesonderte Vereinbarung geschlossen werden. Eine solche Vereinbarung wird durch diesen Vertrag nicht ersetzt.

München, 01.08.2021

Hildegard Steinlechner für die GmbH / Quirin Rottmayer

Namenswiedergabe der unterschriebenen Ausfertigung.

Entwicklungsablage Rottkern und Messadapter

30.09.2026

Quirin Rottmayer an die Geschäftsführung, Zusammenstellung aus der eigenen Entwicklungsablage.
Stand 30.09.2026.

1. Rottkern

Die Bibliothek „Rottkern“ entstand zwischen November 2018 und Mai 2021 auf meinem privaten Rechner. Sie enthält Routinen zum Filtern von Sensordaten und zum Exportieren von Messreihen. Ich nutzte sie damals für zwei Einzelaufträge. Deren Kunden erhielten ausführbare Fassungen, keine Ausschließlichkeit und keinen Quellcode. Die damaligen Aufträge und E-Mails sind noch in meinem privaten Postfach. Ich habe sie bisher nicht vollständig in die Firmenablage kopiert.

2. Programme seit Gründung

Seit August 2021 wurden die Bedienoberfläche und die Geräteanbindung in der GmbH entwickelt. Daran haben außer mir der Beschäftigte Tassilo Graf und die freie Entwicklerin Walburga Horn mitgearbeitet. Horns Honorarrechnungen wurden bezahlt. Ihr Angebot vom 04.02.2022 liegt bei; ein gesonderter unterschriebener Nutzungsrechtsvertrag ist im Ordner nicht vorhanden. Graf arbeitet seit 01.10.2021 aufgrund eines schriftlichen Arbeitsvertrags in der Entwicklung.

3. Technischer Stand

Der ausgelieferte Adapter enthält derzeit Teile aus beiden Beständen. Repository „adapter-control“ liegt auf dem Firmenserver. Der Zugang gehört der Gesellschaft; ich und Graf haben Administrationsrechte. Rottkern ist als eingebundener Unterordner enthalten. Das Verzeichnis wurde am 30.09.2026 gesichert. Die Komponentendatei nennt zusätzlich zwei offen lizenzierte Bibliotheken; vollständige Lizenztexte liegen im Softwareordner.

Ich möchte Rottkern auch für nicht konkurrierende Anwendungen weiterverwenden. Die GmbH soll ihre Geräte dauerhaft verkaufen und warten können. Albrecht hat bislang keine technischen Dateien erhalten. Die Versionsübersicht kann ich am Montag am Bildschirm zeigen; bitte keine Zusicherung „sämtliche Rechte ausschließlich bei der GmbH“ ungeprüft übernehmen.

Quirin Rottmayer

Von	Walburga Horn <wh@horn-interface.example>
An	Quirin Rottmayer <qr@isarwinkel-geraetebau.example>
Datum	Wed, 30 Sep 2026 15:13:00 +0200
Betreff	Re: Bedienoberfläche 2022 / alte Vereinbarung

Hallo Quirin,

ich habe die Unterlagen gefunden. Das Angebot vom 4. Februar 2022 lautet auf Entwicklung der Bedienoberfläche für Eure Adapterserie IW-2. Vereinbart waren 9600 EUR netto. Mein Angebot sagt: „Nutzung im vereinbarten Produkt, einschließlich Fehlerkorrekturen durch den Auftraggeber.“ Eine ausschließliche weltweite Verwertung für sämtliche anderen Produkte steht nicht drin. Über eine Weiterübertragung hatten wir damals nicht gesprochen.

Ich habe den Quellcode mit der Schlussrechnung übergeben und habe kein Problem damit, dass Ihr die IW-2 weiter pflegt. Für einen neuen Investor kann ich die Dokumentation ergänzen. Bevor ich irgendetwas unterschreibe, möchte ich aber wissen, welche zusätzlichen Nutzungen und welche Vergütung gemeint sind. Meine eigenen allgemeinen Oberflächenbausteine nutze ich weiterhin bei anderen Kunden.

Viele Grüße

Walburga Horn

Horn Interfacegestaltung | Fürstenrieder Straße 119, 80686 München

wh@horn-interface.example

Am 30.09.2026 um 10:07 schrieb Quirin:

Wir bekommen möglicherweise einen Mitgesellschafter. Kannst Du bitte nachsehen, was wir 2022 schriftlich vereinbart haben?

Kessel Prüftechnik GmbH
Dieselstraße 14 | 85748 Garching

Isarwinkel Gerätebau GmbH
Valpichlerstraße 72 | 80686 München

Auftragsbestätigung PS-26-114

14.09.2026

Sehr geehrte Frau Steinlechner,

wir bestätigen Ihre Bestellung vom 11.09.2026 über einen Prüfstand MP-4 mit vier Messplätzen, Schutzhaube und Auswertungsmodul. Gesamtpreis 120000 EUR netto zuzüglich 22800 EUR Umsatzsteuer, insgesamt 142800 EUR. Die Bestellung wurde durch beide Geschäftsführer freigegeben.

Anzahlung 35700 EUR brutto, fällig zum 18.09.2026. Restzahlung 107100 EUR brutto nach Lieferung und betriebsbereiter Inbetriebnahme, vorgesehen am 16.11.2026. Die Restzahlung erfolgt binnen zehn Kalendertagen nach Zugang der Schlussrechnung und dokumentierter Inbetriebnahme. Der angegebene Termin setzt die rechtzeitige Bereitstellung von Stromanschluss und Stellfläche voraus.

Lieferort: Valpichlerstraße 72, 80686 München, Erdgeschoss Werkstatt, Tor 2. Ansprechpartner Technik: Quirin Rottmayer. Die Einweisung umfasst einen Arbeitstag für bis zu vier Mitarbeiter. Die betriebliche Messmittelüberwachung bleibt Sache des Auftraggebers. Eigentumsvorbehalt bis zum vollständigen Ausgleich.

Änderungen der Messplätze sind schriftlich zu vereinbaren; Mehrkosten und Lieferzeit werden vor Ausführung angeboten. Bitte senden Sie die unterschriebene Layoutfreigabe bis zum 09.10.2026 zurück. Die mitgesandte Zeichnung entspricht Stand 11.09.2026.

Mit freundlichen Grüßen

Erwin Kessel, Vertrieb

Kessel Prüftechnik GmbH, Dieselstraße 14, 85748 Garching
auftraege@kessel-prueftechnik.example

Von	Ottokar Heller <oh@stadtbank-isartal.example>
An	Hildegard Steinlechner <hs@isarwinkel-geraetebau.example>
Datum	Thu, 01 Oct 2026 10:32:00 +0200
Betreff	Isarwinkel / Kreditlinie 2024-118 / Beteiligungsänderung

Sehr geehrte Frau Steinlechner,

vielen Dank für die Vorabinformation. Die Betriebsmittellinie beträgt 80000 EUR. Nach der Kreditvereinbarung sind Änderungen im Gesellschafterbestand unverzüglich mitzuteilen. Ein automatischer Entfall der Linie ist damit nicht vereinbart. Für eine Stellungnahme benötigen wir den vorgesehenen Beteiligungsstand und die endgültige Finanzierungsstruktur.

Die selbstschuldnerischen Bürgschaften von Ihnen und Herrn Rottmayer über jeweils bis zu 40000 EUR bleiben zunächst bestehen. Eine Entlassung bei späterem Ausscheiden ist nicht vorab zugesagt. Darüber entscheiden wir anhand der dann vorliegenden Verhältnisse. Bitte versprechen Sie in einer Gesellschaftervereinbarung nicht die Freigabe durch unsere Bank, ohne dass dies mit uns geklärt ist.

Ihr Kollege Ottmar Fürst bestätigte uns die bereits abgebuchte Prüfstandanzahlung. Die Schlussrate liegt erst im November. Die avisierte neue Einlage ist in unserer Unterlagenprüfung noch nicht als eingegangen erfasst.

Freundliche Grüße

Ottokar Heller | Firmenkunden

Stadtbank Isartal, Geschäftsstelle München-West

Landsberger Straße 284, 80687 München

oh@stadtbank-isartal.example

Auftrag	Kunde	Netto_EUR	Lieferziel	Anzahlung_EUR	Status	Quelle
IW-26041	Molkerei Auenbach	48000	30.10.2026	14400	Bestellt	AB 12.08.2026
IW-26047	Kräutermühle Wenzel	26500	20.11.2026	7950	Bestellt	AB 09.09.2026
IW-26052	Teigwaren Adelholz	37000	15.12.2026	0	Angebot offen	Angebot 25.09.2026
IW-26054	Bergsaft Kelterei	19200	18.12.2026	0	Mündliche Anfrage	Gespräch 28.09.2026
IW-26055	Molkerei Auenbach Ersatzteile	4600	09.10.2026	0	Bestellt	Bestellung 29.09.2026

Telefonnotiz Albrecht Vogl

01.10.2026

Gespräch Hildegard Steinlechner / Albrecht Vogl, 17:10–17:27 Uhr. Aufgeschrieben unmittelbar danach von Hildegard, noch nicht von Herrn Vogl bestätigt.

Albrecht möchte spätestens zum 01.11.2026 wissen, ob die Beteiligung zustande kommt. Er könnte 200000 EUR aus seinem eigenen Vermögen einzahlen. Einen Kontoauszug oder eine verbindliche Finanzierungsbestätigung hat er noch nicht übersandt. Eine Zwischenfinanzierung vor Abschluss will er nicht gewähren. Die Zahlung soll nicht in mehreren Tranchen kommen.

Er schlägt bei wichtigen Geschäften eine Mehrheit von 85 Prozent vor. Ich habe gesagt, dass damit sein Nein bei unserem geplanten Beteiligungsverhältnis erheblich wäre. Er antwortete, gerade für neue Schulden und Verträge mit uns sei ihm das wichtig. Ersatzteile und vertraglich zugesagte Kundenarbeiten sollen nicht jedes Mal aufgehalten werden. Was zum genehmigten Budget gehört, muss aus seiner Sicht vorher feststehen.

Ein Mitverkauf zu einem symbolischen Preis sei für ihn ausgeschlossen. Als Mindestpreis nannte er zunächst das Doppelte seiner Einzahlung, sagte dann aber, das müsse zum ganzen Kaufpreis passen. Keine Einigung. Er ist bereit, zuerst ein moderiertes Gespräch zu führen, bevor ein Streit vor Gericht geht. Ein neutraler Dritter soll nach seiner Aussage aber nicht den Verkauf seiner Anteile anordnen dürfen.

Ich habe keine Zustimmung zu den Schwellen oder einem Mindestpreis erklärt. Wir wollen die Alternativen am Montag mit Quirin und der Kanzlei durchsprechen.

Hildegard Steinlechner, 01.10.2026, 17:39 Uhr

Von	Roswitha Kirchner <rk@notariat-aichner.example>
An	Hildegard Steinlechner <hs@isarwinkel-geraetebau.example>
Datum	Thu, 01 Oct 2026 11:42:00 +0200
Betreff	UVZ-Vorbereitung Isarwinkel / Terminreservierung 22.10.

Sehr geehrte Frau Steinlechner,

wir halten den 22.10.2026 um 14 Uhr vorläufig frei. Bitte übersenden Sie uns die abgestimmten Eckdaten der Kapitalerhöhung, die vorgesehenen Beteiligten und den vorhandenen Gesellschaftsvertrag. Die vollständigen Unterlagen werden vor einer Terminbestätigung durch Herrn Dr. Aichner geprüft.

Bitte senden Sie auch etwaige Nebenvereinbarungen, die Anteilsübertragungen, Kaufoptionen oder Mitverkaufspflichten enthalten. Für die Entwurfsbearbeitung müssen die zusammenhängenden Regelungen bekannt sein; die Bezeichnung „private Vereinbarung“ beantwortet die Formfrage nicht. Einzelheiten stimmen wir mit Ihrer Kanzlei ab. Bitte leisten Sie Einzahlungen auf das neue Kapital erst nach gesonderter Mitteilung des Vorgehens.

Von Herrn Vogl benötigen wir vollständigen Namen, Geburtsdatum, Wohnanschrift und die Angabe, ob er persönlich oder für eine Gesellschaft handeln wird. Ausweisdaten übermitteln Sie bitte nicht in einer offenen Rundmail. Einen Uploadzugang senden wir getrennt. Der Termin ist keine Bestätigung der Wirksamkeit einer bislang verwendeten Vertragsfassung.

Mit freundlichen Grüßen

Roswitha Kirchner | Notariatsmitarbeiterin

Notar Dr. Fridolin Aichner

Lindwurmstraße 86, 80337 München

rk@notariat-aichner.example

Ausgabenplanung Oktober bis Dezember

30.09.2026

Isarwinkel Gerätebau GmbH, Buchhaltung Ottmar Fürst. Beträge einschließlich Umsatzsteuer, soweit sie anfällt. Dies ist meine Liste aus Bestellungen und laufenden Verträgen, kein festgestellter Jahresabschluss.

Der Bankbestand am 30.09.2026 beträgt 86200 EUR. Darin sind die Kundenanzahlungen laut Auftragsbuch bereits enthalten. Die Prüfstandanzahlung von 35700 EUR wurde am 18.09.2026 bereits abgebucht. Sie darf bei der kommenden Zahlungsliste nicht noch einmal erscheinen. Die Restrechnung über 107100 EUR ist erst nach Lieferung und Inbetriebnahme im November zu erwarten.

Für Oktober rechne ich mit Löhnen und Gehältern von zusammen 34600 EUR, Miete 6400 EUR, Energieabschlägen 1900 EUR und offenen Materialrechnungen von 21800 EUR. Die Umsatzsteuervoranmeldung ist noch beim Steuerbüro. Die Restzahlungen der beiden fest bestellten Kundenaufträge werden erst nach Lieferung fällig. Die Angebote an Teigwaren Adelholz und Bergsaft sind noch keine Aufträge und keine sicheren Zahlungseingänge.

Die Linie von 80000 EUR ist derzeit nicht gezogen. Die neue Einlage von 200000 EUR wurde nicht eingebucht, weil sie noch nicht auf dem Konto ist. Für den zusätzlichen Ersatzteilbestand habe ich bisher nur Quirins Wunschliste über 28000 EUR netto. Bitte vor Bestellung Betrag und Liefertermin festlegen. Ich brauche außerdem die schriftliche Freigabe, wer bei längerer Abwesenheit von Hildegard oder Quirin Zahlungen freigibt.

Ottmar Fürst, Buchhaltung

Rückfrage am 01.10.: Herr Vogl erhält vor Vertragsabschluss nur die ausdrücklich freigegebenen Zahlen; keine Mitarbeiter-Einzelabrechnungen.

Isarwinkel Gerätebau GmbH – Beteiligungsvorschlag

Ottmar Fürst, 30.09.2026. Vorschlag aus Vogls Eckpunkten, noch nicht vollzogen.

Beteiligter	Bisher EUR	Bisher Anteil	Neue Einlage EUR	Danach EUR	Danach Anteil
Hildegard Steinlechner	15,000.00	60.0%	0.00	15,000.00	48.0%
Quirin Rottmayer	10,000.00	40.0%	0.00	10,000.00	32.0%
Albrecht Vogl	0.00	0.0%	6,250.00	6,250.00	20.0%
Summe	25,000.00	100.0%	6,250.00	31,250.00	100.0%

Vogl, Zahlung insgesamt	200,000.00
Davon neue Stammeinlage	6,250.00
Davon Aufgeld	193,750.00
Zahlung an Altgesellschafter	0.00

Quelle Stammkapital: Gesellschafterliste vom 15.07.2021.

Quelle neue Mittel: Eckpunkte Albrecht Vogl vom 25.09.2026.

Alle 200000 EUR sind für die Gesellschaft vorgesehen. Keine Zahlung ist eingegangen.

Einzahlung, Beschlüsse und Registervollzug sind noch abzustimmen.

Diese Rechnung legt keine Zustimmungs- oder Verkaufsrechte fest.